

주 의 요 구

1. 제 목 : 계약 관련 서류 징구 부적정
2. 관계기관 : △△보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

△△보훈요양원에서는 입소자의 안전을 도모하고자 건축물 및 기계설비 보수·보강공사 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제94조(하자보수보증금) 제1항에 따르면 계약담당자는 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 하며, 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「국세징수법」 제5조 제1호에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우에는 납세증명서를 제출하도록 정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 관리기관은 「감사원법」 제22조 제1항 제3호 및 제4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

따라서 △△보훈요양원에서는 공사계약에 따라 준공검사 후 하자보수보증금을 납부하게 하여야 하며 공사대금 지급 시 공사업체의 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험 완납증명서)를 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2020년 보훈요양원 종합감사 시 △△보훈요양원 공사계약을 확인한 결과, [표]와 같이 하자보수보증금 및 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험완납증명서)가 징구되지 않은 사실이 있습니다.

[표] 계약관련 서류 미징구 내역

(단위 : 천원)

계약명	계약일	계약금액	미 준수사항	담당자
반납카 구입	'20.3.13.	###	하자보수보증금 미징구	
승강기 노후부품(시브, 로프) 교체 공사	'19.3.18.	###	하자보수보증서 미징구	
배수펌프 및 정화조 교반기 교체 공사	'20.3.3.	###	하자보수보증서 미징구	
구내 전화 교환기 교체 공사	'20.6.15.	###	4대보험 납부증명서, 국세·지방세 납세 증명서 미징구	

4. 관계기관 의견

△△보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사, △△보훈요양원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. !련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
△△보훈요양원				'19.2.1.~현재	좌동	주의
△△보훈요양원				'17.1.1.~현재	좌동	주의